

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Администрация сайта предоставляет Вам доступ к использованию самого сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: <https://edx.ru/>, и размещенных на нем сервисов, исходя из функциональности Сайта и **Правил пользования сайтом** (далее – Правила), являющихся предметом настоящего соглашения. Просим Вас внимательно изучить данные правила, которые рассматриваются Администрацией сайта как публичная оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правообладателем Сайта является российская компания – ООО «Эдикс» (ОГРН 1254700002347).

1. Термины, используемые в настоящих Правилах:

1.1. Сайт edx.ru (далее - Сайт) – Интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://edx.ru/> (включая все уровни указанных доменов, как функционирующие на дату принятия Пользователем настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия) и доступный Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы, представляющая собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для ЭВМ. Сайт представлен в объективной форме совокупностью данных и команд, и порождаемых аудиовизуальных отображений (включая входящие в ее состав графические изображения и пользовательский интерфейс) (далее – данные и команды), предназначенных для функционирования ЭВМ и мобильных устройств в целях получения определенного результата в виде организации функциональности сервисов Сайта.

1.2. Пользователи – любые лица, как физические, так и юридические (в лице их сотрудников и т.п.), которые зашли на Сайт, просматривают его и (или) пользуются его иными функциональными возможностями, зарегистрировались или не зарегистрировались на Сайте, имеют, либо не имеют отдельные договоры, заключенные с ООО «Эдикс», могут являться как простыми посетителями Сайта, которые обозревают его содержание и возможности, так и могут быть лицами, которые посредством Сайта предлагают обратить внимание на их обучающие материалы, приобрести такие материалы, либо лицами, которые интересуются обучающими материалами, сведения о которых можно получить на Сайте, либо рассматривают возможность приобрести какие-либо из представленных материалов или заключить с правообладателями обучающих материалов (продуктов, т.п.) договоры на покупку товаров, услуг, обучающих материалов, обучающих продуктов и т.п., сведения о которых такие лица получили путем изучения информации на Сайте.

1.3. 1.4. Личный кабинет – защищенный параметрами аутентификации с помощью учетных данных, индивидуальный раздел Пользователя на Сайте, который создается Пользователю на Сайте для получения доступа к полным функциональным возможностям Сайта, предлагаемым Пользователю, в т.ч. для размещения «Авторами курсов» сведений об обучающих материалах (продуктах, курсах, услугах и т.п.) и для получения ссылки на оплату Пользователями приобретения таких материалов (продуктов, курсов, услуг и т.п.) посредством сервисов Сайта.

2. Статус Правил:

2.1. Настоящие Правила разработаны Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития Сайта, его сервисов, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.

2.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его функциональности. Помимо настоящих Правил, к соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные документы, регулирующие предоставление доступа к использованию отдельных функциональных возможностей Сайта, если таковые размещены для изучения на Сайте (например, сведения о порядке регистрации, FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы на них с разъяснениями по вопросам пользования Сайтом), либо если между ООО «Эдикс» и конкретным Пользователем был заключен отдельный договор.

2.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие

Пользователем настоящих Правил в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в одностороннем порядке с уведомлением в течение 5 (пять) рабочих дней со дня внесения изменений и/или дополнений. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по адресу: <https://edx.ru/contacts>.

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

3. Статус Сайта:

3.1. Права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) принадлежат ООО «Эдикс». Администрация Сайта предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящими Правилами установлены условия, в соответствии с которыми права на использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и фонограммами, произведениями графики и дизайна, фотографическими произведениями, программами для ЭВМ, текстовыми документами и т.п.) в составе отдельных разделов Сайта, могут принадлежать ООО «Эдикс», либо тем правообладателям, сведения об обучающих продуктах которых, размещены на Сайте, в том числе тем из них, кто самостоятельно создал и/или разместил указанные объекты на Сайте с или без непосредственного участия Администрации Сайта.

2.1. Сайт представляет собой онлайн-ресурс, в рамках которого Администрация предоставляет Пользователю, а Пользователь получает возможность с помощью программно-аппаратных средств Сайта:

1) ознакомиться с информацией об обучающих материалах (продуктах, курсах, услугах, любой иной информацией, связанной с обучением или подготовкой к нему, т.п.);

2) ознакомиться с наименованиями и кратким описанием предлагаемых к приобретению на Сайте авторских материалов;

3) ознакомиться с информацией о предлагаемых на Сайте услугах;

4) оплатить приобретение Пользователями отдельных обучающих материалов (продуктов, курсов, услуг и т.п.), возможность оплаты которых предусмотрена в конкретном разделе Сайта;

5) для Пользователей, зарегистрированных в качестве «Авторов курсов» и с которыми у ООО «Эдикс» заключен соответствующий договор на прием платежей за покупку обучающих материалов (продуктов, курсов, услуг и т.п.) - разместить ссылки на обучающие материалы, презентации, материалы, информацию о таких обучающих материалах (продуктах, курсах, услугах, т.п.), сайты таких «Авторов»;

6) создать «Личный кабинет» Пользователя на Сайте;

7) оставить в текстовом формате отзыв о том или ином обучающем материале (продукте, курсе, услуге и т.п.);

8) посредством сервисов Сайта связаться с правообладателем обучающих материалов, сведения о которых размещены на Сайте, для целей заключения договора на покупку доступа к таким материалам (продуктам, курсам, услугам и т.п.)

9) знакомиться с иной информацией и материалами, размещаемыми на Сайте и осуществлять иные действия доступные в рамках Сайта, в том числе в рамках «Личного кабинета».

4. Администрация Сайта:

4.1. Под Администрацией Сайта в настоящих Правилах и иных специальных документах и информационных сообщениях, размещенных на Сайте, понимается ООО «Эдикс» (полное фирменное наименование- Общество с ограниченной ответственностью «Эдикс Технологии») (ОГРН: 1254700002347, ИНН: 4706086286, юридический адрес: 188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 1-А; адрес для направления корреспонденции: 115191 г. Москва. Холодильный переулок, д. 3, корпус Горн, вход 1, этаж 2; генеральный директор ООО «Эдикс» - Ермольева Е.В.

4.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и

интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес ООО «Эдикс», указанный в п. 4.1. выше. Администрация Сайта рассматривает обращения, претензии в ее адрес в течение 30 календарных дней, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

4.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям доступа к отдельной функциональности Сайта.

4.4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сайта.

5. Регистрация на Сайте и статус Пользователя:

5.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится путем заполнения и отправки специальной формы в разделе «Регистрация»: <https://edx.ru/register>

5.2. Пользователи вправе не регистрироваться на Сайте и знакомиться с информацией, размещенной на Сайте, доступной без регистрации, либо использовать функционал Сайта, доступный без регистрации.

В случае регистрации Пользователя последнему открывается больший функционал Сайта такой как: приобретенные курсы, расписание, определение профориентации, история покупок, новостной раздел, возможность приобретать обучающие курсы <https://edx.ru/account/purchased-courses> (данный раздел доступен после авторизации на Сайте).

5.3. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя адрес электронной почты и пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя, указать является Пользователь автором курсов (обучающих материалов, продуктов и т.п.), либо же является «Студентом». Под «Студентом» понимается лицо (Пользователь), которое имеет намерения использовать Сайт для поиска обучающих материалов и, возможно, для их приобретения (возмездного или безвозмездного, в зависимости от условий правообладателей и информации от Администрации Сайта).

Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. Перед отправкой формы регистрации Пользователь должен ознакомиться с правилами обработки персональных данных Пользователей, являющихся физическими лицами, и проставить отметку (галочку) в поле «Я даю согласие на обработку моих персональных данных».

5.4. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации.

5.5. После предоставления информации, указанной в п. 5.3. настоящих Правил, Пользователю необходимо пройти ряд удостоверяющих процедур, а именно, подтвердить регистрацию путем перехода по ссылке-подтверждению, высланной Администрацией Сайта на адрес электронной почты Пользователя, указанный самим Пользователем. Верификация авторов происходит после предоставления дополнительной информации от автора Администрации Сайта.

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий на Сайте создается персональная страница Пользователя («Личный кабинет»).

5.6. При регистрации Пользователь соглашается с настоящими Правилами и принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с использованием и функционированием Сайта. Пользователь соглашается на получение посредством сервисов Администрации Сайта и/или сервисов третьих лиц электронных сообщений и иных видов рассылок информационного, в т.ч. рекламно-информационного, содержания, в том числе от партнеров Администрации Сайта.

5.7. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах.

5.8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию функциональности Сайта, в

том числе в целях получения Пользователем различной информации об обучающих материалах (продуктах и т.п.), сведения о которых размещаются на Сайте; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функциональность и разделы Сайта, а также разрабатывать новую функциональность и разделы Сайта.

Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию.

Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, защиты прав и интересов Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц (в том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.

5.9. Выбранные Пользователем адрес электронной почты и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права указывать адреса электронных почт третьих лиц, выдавая их за свои. Пользователь также не вправе передавать пароль от своего «Личного кабинета» на Сайте, созданного при регистрации или в дальнейшем, третьим лицам, и несет полную ответственность за его сохранность, самостоятельно выбирая способ его хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.

5.10. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его электронной почты и пароля к «Личному кабинету» Пользователя на Сайте, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к паролю и/или персональной странице Пользователя, или распространения пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке.

Пользователь также отвечает за все действия, связанные с его электронной почтой, указанной при регистрации на Сайте. В том числе, если Пользователь обращается к Администрации Сайта с заявлением о восстановлении пароля, Администрация направляет сведения для восстановления на ту электронную почту, что Пользователь указал при регистрации на Сайте, либо указал в дальнейшем в специальной форме в «Личном кабинете» на Сайте. Администрация Сайта не отвечает за случаи, когда к электронной почте Пользователя имеют доступ третьи лица (правомерный или противоправный).

5.11. После регистрации Пользователь получает право использовать более полный функционал Сайта.

5.12. Пользователь, как обладатель информации, размещенной в собственном «Личном кабинете», осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Сайта не принимает участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа других пользователей к «Личному кабинету» Пользователя.

5.13. В отношении информации о себе Пользователь имеет право:

- (а) самостоятельно удалять ранее размещенную Пользователем информацию на Сайте;
- (б) самостоятельно удалять «Личный кабинет» Пользователя с использованием функциональной возможности «Удалить Личный кабинет и все данные о Пользователе» обратившись к Администрации Сайта.

6. Обязанности Пользователя:

6.1. При использовании Сайта Пользователь обязан:

- 1) соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и иных документов и информационных сообщений, исходящих от Администрации Сайта;

2) предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией;

3) информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к «Личному кабинету» на Сайте и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и электронной почты Пользователя;

4) не предоставлять доступ другим Пользователям к собственному «Личному кабинету» на Сайте или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил, документов и информационных сообщений от Администрации Сайта;

5) для Пользователей, которые заявляют себя как правообладатели обучающих материалов (продуктов, т.п.), и зарегистрировались на Сайте в качестве «Авторов курсов», не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц; перед размещением информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видео) предварительно оценивать и гарантировать законность их размещения на Сайте; хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие известными в результате взаимодействия с другими Пользователями и иного использования Сайта персональные данные;

6) соблюдать все иные условия настоящих Правил и законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления последних

6.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:

6.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый аккаунт»). При этом возможна регистрация от имени и по поручению юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.3.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя электронную почту и пароль другого зарегистрированного Пользователя;

6.3.3. искажать сведения о себе;

6.3.4. в случае, если функционал Сайта позволяет Пользователю загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать какую либо информацию, то такая информация должна быть направлена исключительно на реализацию целей функционирования Сайта (информирование об обучающих материалах, продуктах и т.п.), и Пользователь не вправе хранить, размещать, публиковать, распространять и предоставлять доступ иным образом к информации, если она:

1) содержит угрозы, призывы к насилию, в том числе скрытые, одобрение и поощрение насильственных действий, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;

2) нарушает права несовершеннолетних лиц;

3) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические материалы и тексты или сцены сексуального характера;

4) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;

5) содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

6) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, по признакам отнесения к определенному полу, ориентации, а также по иным индивидуальным признакам и особенностям человека (включая вопросы его здоровья);

7) содержит экстремистские материалы;

8) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;

9) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

10) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

11) потенциально может привести к совершению противоправных действий путем введения Пользователей в заблуждение или злоупотребления их доверием;

12) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.

6.3.5. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность третьих лиц;

6.3.6. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта или персональных страниц Пользователей;

6.3.7. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;

6.3.8. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;

6.3.9. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным договором с ООО «Эдикс»;

6.3.10. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы третьих лиц или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;

6.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте.

6.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом Администрацию Сайта.

7. Условия об интеллектуальных правах:

7.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте.

7.1.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки, материалы, презентации и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав Администрации, Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены.

7.1.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача Контента с целью создания базы данных в коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Контента полностью или в любой его части, независимо от способа использования, без согласия Администрации не допускается.

7.1.3. Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование исключительно в рамках предоставляемой Сайтом функциональности, путем просмотра, воспроизведения и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.

7.1.4. Пользователь, зарегистрированный на Сайте в качестве «Автора курсов», предоставляет также Администрации Сайта неисключительное право использовать на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на законных основаниях Контент в целях обеспечения Администрацией Сайта функционирования Сайта в объеме, определяемом функциональностью и архитектурой Сайта, и отображения Контента в промо-материалах Администрации Сайта, в том числе в рамках изображений интерфейса Сайта, в том числе путем доведения таких промо-материалов до всеобщего сведения. Указанное неисключительное право предоставляется на срок размещения Контента на Сайте и распространяет свое действие на территории стран всего мира. Окончание срока размещения Контента на Сайте и/или срока действия неисключительного права не влечет за собой необходимость изъятия из оборота промо-материалов Администрации Сайта с отображением Контента (в том числе их удаление из сети Интернет). Администрация Сайта вправе передавать права, указанные в настоящем пункте третьим лицам.

7.1.5. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.

7.2. Ответственность за нарушение исключительных прав.

7.2.1. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сайты и Контент третьих лиц.

7.3.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц или сайты Пользователей, зарегистрированных в качестве «Авторов курсов») так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, и другой Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц или Пользователей, зарегистрированных на Сайте в качестве «Авторов курсов» (Контент Авторов), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.2. Указанные Авторы и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах Авторов или иных третьих лиц или в их Контенте.

7.3.3. Если Пользователь решил покинуть Сайт и перейти к сайтам Пользователей, которые были зарегистрированы на Сайте в качестве «авторов курсов», либо на иные сайты третьих лиц, ссылки на которые имеются на Сайте, с этого момента настоящие Правила более не распространяются на Пользователя в части взаимодействия Пользователя с иными лицами на иных сайтах. При дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и политикой, условиями тех лиц, чей Контент он собирается использовать.

8. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании:

8.1. Пользователи, которые были зарегистрированы в качестве «Авторов курсов», несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и размещением информации на Сайте относительно своих обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.), а также в связи с взаимодействием с другими Пользователями, в том числе по вопросам приобретения (покупки и т.п.) обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.).

При этом, если между ООО «Эдикс» и конкретным Пользователем, который является правообладателем, либо представителем правообладателя, в отношении обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.), был заключен договор на прием платежей за покупку обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.), Администрация Сайта вправе принимать платежи от Пользователей, зарегистрировавшихся в качестве «Студентов», в оплату покупки обучающих материалов, с последующей передачей данных средств продавцам обучающих материалов (продуктов, курсов и пр.) за минусом собственного вознаграждения ООО «Эдикс».

8.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования Пользователями, не участвует в формировании содержания персональных страниц Пользователей, не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования Сайта или формирования и использования содержания материалов, размещенных «Авторами курсов».

Администрация Сайта также агрегирует информацию о различных обучающих материалах, событиях, т.п. из открытых источников и вправе размещать ее на Сайте, при этом не несет ответственность за достоверность указанных сведений, качество и прочие характеристики таких материалов, информация о которых получена из открытых источников.

В случае, если сведения об обучающих материалах (продуктах, курсах, услугах и т.п.) размещены на Сайте Пользователями, которые зарегистрированы на Сайте в качестве «Авторов курсов» и с такими лицами ООО «Эдикс» заключило соответствующий договор, то, если иное прямо не предусмотрено таким договором, Администрация Сайта может устанавливать ограничения в использовании сервисов, разделов,

служб Сайта, в том числе установить срок хранения любого контента, максимальный размер дискового пространства для размещения материалов, требования к ссылкам на сторонние Сайты и т.п.

8.3. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность Пользователям, зарегистрированным на Сайте в статусе «Студент», и имеющим желание приобрести тот или иной обучающий материал (продукт, курс и т.п.), если с его правообладателем у ООО «Эдикс» был заключен договор, оплатить посредством сервисов Сайта приобретение соответствующих обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.). При этом Администрация Сайта не становится стороной договора по предоставлению обучающих материалов (продуктов, курсов), а сторонами такого договора являются исключительно лица, приобретающие обучающие материалы и авторы (правообладатели) таких материалов, информация о которых размещена на Сайте.

8.4. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, функциональность, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.

8.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой информации об обучающих материалах (продуктах, курсах и т.п.), размещенных на Сайте.

8.6. Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности за нарушение Пользователем настоящих Правил, либо ответственности за исполнение договоров по продаже обучающих материалов (продуктов, курсов и т.п.), обучающих услуг и пр., приобретенных Пользователем посредством оплаты через сервисы Сайта, либо приобретенных без использования названных сервисов.

8.7. В случае удаления «Личного кабинета» Пользователя по инициативе Пользователя последний теряет доступ к использованию полного функционала Сайта. Удаление «Личного кабинета» Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, размещенной в нем, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте.

8.8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.

8.9. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.

8.10. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его функциональности, а также рекламировать собственную деятельность.

9. Заключительные положения:

9.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта и его функциональности и заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией, если таковые имелись ранее.

9.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним путем регистрации на Сайте и ознакомления с Правилами, и действуют в течение неопределенного срока.

9.5. Все вопросы по информационной поддержке Пользователь может задать по адресу электронной почты: info@edx.ru или через форму обратной связи <https://edx.ru/contacts>

9.6. Пользователь признает, что сопровождающие услуги описания на Сайте не претендуют на исчерпывающую информативность и могут содержать неточности. Пользователь вправе направить все замечания по неточному описанию услуги Администрации Сайта по адресу электронной почты: info@edx.ru или через форму обратной связи <https://edx.ru/contacts>

9.7. Настоящие Правила составлены на русском языке.

9.8. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.